



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2019-80070239- -APN-DGD#MPYT s/ Archivo actuaciones LABORATORIOS RECALCINE S.A. y otros

VISTO el Expediente N° EX-2019-80070239- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el artículo 8° de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, con fecha 28 de octubre de 2010, las partes realizaron la notificación de una operación de concentración económica consistente en, por un lado, la adquisición por parte de la firma LABORATORIOS RECALCINE S.A. del CIENTO POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., que se encontraban en manos de las firmas IGLOO ZONE SL con el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de las acciones y de EUROPEAN SERVICES S.A., con el CINCO POR CIENTO (5 %) restante; y por otro, de la adquisición del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las acciones de la firma ATLAS FARMACÉUTICA S.A., que poseía la firma IGLOO ZONE SL.

Que, la transacción se habría llevado a cabo mediante un Contrato de Compraventa de Acciones de fecha 25 de octubre de 2010, entre las firmas LABORATORIOS RECALCINE S.A., IGLOO ZONE SL y EUROPEAN SERVICES S.A., en el cual la firma IGLOO ZONE SL habría vendido a las firmas LABORATORIOS RECALCINE S.A., DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTAS VEINTICINCO MIL CUARENTA (19.325.040) acciones ordinarias emitidas por la firma LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. de valor nominal de PESOS UNO (\$ 1) con derecho a UN (1) voto por acción representativas del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) del capital y de los votos de la firma LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. y

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO (13.487.528) acciones ordinarias Clase B emitidas por la firma ATLAS FARMACÉUTICA S.A., de valor nominal de PESOS UNO (\$ 1), con derecho a UN (1) voto por acción, representativas del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del capital y votos de la firma ATLAS FARMACÉUTICA S.A.

Que, la firma EUROPEAN SERVICES S.A. habría vendido a la firma LABORATORIOS RECALCINE S.A., UN MILLÓN DIECISIETE MIL CIENTO SIETE (1.017.107) acciones ordinarias emitidas por la firma LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., de valor nominal de PESOS UNO (\$ 1), con derecho a un voto por acción, representativas del CINCO POR CIENTO (5 %) del capital y votos de la firma LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A.

Que, en virtud de lo manifestado por las partes, la fecha de cierre de la operación habría ocurrido el día 25 de octubre de 2010, de acuerdo con lo establecido en la Carta de Aceptación de la oferta de misma fecha.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA realizó observaciones a las partes, y ordenó vincular a las presentes actuaciones, copia certificada de algunas fojas del Expediente N° EX-2019-78602305- -APN-DGD#MPYT, caratulado “CONC. 848 - LABORATORIOS RECALCINE S.A., POLYGON LABS S.A., e INVERSIONES ARGENTINAS I LIMITADA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156”, que resultaban relevantes para el análisis de las presentes actuaciones.

Que en consecuencia, luego de varias observaciones realizadas por la Comisión Nacional tendientes a dar precisión a la fecha efectiva de la toma de control de Grupo RECALCINE las partes realizaron una presentación en el marco del Expediente N° EX-2019-78602305- -APN-DGD#MPYT de donde surgiría que, tanto la firma IGLOO ZONE SL como la firma EUROPEAN SERVICES S.A, informadas como parte vendedora en la operación aquí notificada- serían en realidad empresas que forman parte del grupo comprador.

Que, ello surge de lo informado por las partes en su presentación de fecha 24 de octubre de 2012 y la documentación acompañada en dicha oportunidad de donde consta que la firma TALPIOT INVESTMENT S.A., perteneciente al grupo CFR habría adquirido previamente las acciones de las firmas EUROPEAN SERVICES S.A. e IGLOO ZONE SL que pertenecían con anterioridad a las firmas PARKER THOMSON & ASSOCIATES INVESTMENTS LIMITED y SERLICK S.A.

Que las inconsistencias que surgieron a lo largo de la investigación, dieron como conclusión que el Grupo CFR – controlante de la empresa RECALCINE – a través del Señor Alejandro WEINSTEIN MANIEU, podría poseer influencia sustancial respecto de la firma IGLOO ZONE SL, en forma previa a la operación aquí notificada e incluso previo a la operación luego informada conforme manifestaron las partes del Expediente N° EX-2019-78602305- -APN-DGD#MPYT.

Que, con fecha 18 de noviembre de 2014, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ORDENÓ la apertura de la Diligencia Preliminar que tramita bajo el expediente N° EX-2019-107254651- -APNDGD#MPYT, caratulado “DP. 102 - ALEJANDRO WEINSTEIN MANIEU E IGLOO ZONE S.L. S/DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 8 LEY 25.156”, con el fin de determinar si efectivamente el Grupo CFR – controlante de la empresa RECALCINE – a través del Señor Alejandro WEINSTEIN MANIEU (quien forma parte del Grupo CFR), podría poseer influencia sustancial respecto de la firma IGLOO ZONE SL de forma previa a la operación aquí notificada, y analizar si las operaciones mediante las cuales la firma IGLOO ZONE SL tomó el control sobre de la firma ATLAS FARMACÉUTICA S.A. y la firma LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. debieron haber sido notificadas en una fecha anterior a la

notificación de la operación analizada bajo esta concentración económica.

Que, el cambio de control notificado con fecha 28 de octubre de 2010 mediante el Formulario F1 que da origen a esta concentración económica, en realidad sucedió un tiempo antes, en oportunidad de adquirir la mencionada influencia sustancial en el año 2006 respecto de la firma ATLAS FARMACÉUTICA S.A. y junio de 2010 respecto de la firma LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., y lo que sucedió luego fue una materialización de dicha adquisición a través de la operación que las partes traen aquí a notificar.

Que, por razones de conexidad material, tanto de los sujetos como del objeto de autos, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dispuso la acumulación del Expediente N° EX-2019-107254651- -APN-DGD#MPYT a estas actuaciones.

Que, teniendo en cuenta que la operación analizada no es tal como las partes la habían notificado en las presentes actuaciones, la descripción de las empresas y la actividad de las mismas puede variar al momento en que efectivamente se ha tomado el control de las sociedades ATLAS FARMACÉUTICA S.A. y LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. pero no tiene sentido indagar al respecto, ya que conforme lo informaron las partes como declaración jurada, las mismas no tendrían otras sociedades con actividad en el país al momento de la adquisición de influencia sustancial respecto de la firma IGLOO ZONE SL.

Que teniendo en consideración no solo lo obrante en las presentes actuaciones sino también todo lo obrado en el Expediente N° EX-2019-107254651- -APN-DGD#MPYT, corresponde entender que la notificación ordenada mediante Resolución N° 153 de fecha 25 de junio de 2015 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, puede ser analizada en el marco de las presentes actuaciones, quedando evidente que las operaciones de adquisición del control sobre la firma ATLAS FARMACÉUTICA S.A. y NORTHIA, la firma LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. por parte del Grupo RECALCINE no debían ser notificadas en la fecha en que realmente ocurrieron, por aplicación de lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones, al quedar el volumen de negocios de las empresas involucradas en ambas oportunidades por debajo del mínimo legal exigible en aquél entonces, que era de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000).

Que, asimismo, en el presente caso, corresponde mencionar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 -publicado el 24 de mayo de 2018 y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018, estableció en el Artículo 81, que: “Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N.º 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma”.

Que, por ende, al análisis de la presente operación de concentración económica, le serán aplicables las disposiciones de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones.

Que en fecha 13 de julio de 2023 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el dictamen correspondiente a la referencia “CONC. 860” en el cual recomendó al Secretario de Comercio, archivar estas actuaciones por no encuadrar las operaciones objeto de análisis en lo previsto en el artículo 8° de la Ley N° 25.165 y sus modificatorias.

Que tomó intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, en los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y su modificatorio y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénese el archivo de las presentes actuaciones por no encuadrar las operaciones objeto de análisis en lo previsto en el artículo 8° de la Ley N° 25.165 y sus modificaciones, en razón de lo dispuesto en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 13 de julio de 2023 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA correspondiente a la “CONC. 860”, que como IF-2023-81216407-APN-CNDC#MEC forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by TOMBOLINI Matias Raul
Date: 2023.11.30 17:54:06 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.11.30 17:54:16 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 860 - Dictamen - acumulación DP 102 - Archivo

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2019-80070239- -APN-DGD#MPYT del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado **“CONC. 860 - LABORATORIOS RECALCINE S.A., EUROPEAN SERVICES S.A. e IGLOO ZONE SL. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156”**.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación notificada conforme la presentación del formulario F1

1. Con fecha 28 de octubre de 2010 se notificó ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”) un concentración económica que las partes describieron de la siguiente forma: por un lado la adquisición por parte de LABORATORIOS RECALCINE S.A. (en adelante, “RECALCINE”) del 100% de las acciones de LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. (en adelante, “NORTHIA”) que se encontraban en manos de las firmas IGLOO ZONE SL (en adelante, “IGLOO”) con el 95% de las acciones y de EUROPEAN SERVICES S.A. (en adelante, “EUROPEAN”) con el 5% restante; y por otro, de la adquisición del 50% de las acciones de ATLAS FARMACÉUTICA S.A. (en adelante, “ATLAS”) que poseía IGLOO.

2. De acuerdo a lo informado por las partes, la transacción se habría llevado mediante un Contrato de Compraventa de Acciones de fecha 25 de octubre de 2010, entre RECALCINE, IGLOO y EUROPEAN, en el cual IGLOO habría vendido a RECALCINE 19.325.040

(diecinueve millones trescientas veinticinco mil cuarenta) acciones ordinarias emitidas por NORTHIA de valor nominal \$1 (pesos uno), con derecho a un (1) voto por acción representativas del 95% del capital y de los votos de NORTHIA y 13.487.528 (trece millones cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos veintiocho) acciones ordinarias Clase B emitidas por ATLAS, de valor nominal \$1 (pesos uno), con derecho a un (1) voto por acción, representativas del 50% del capital y votos de ATLAS.

3. Por otro lado, EUROPEAN habría vendido a RECALCINE 1.017.107 (un millón diecisiete mil ciento siete) acciones ordinarias emitidas por NORTHIA, de valor nominal \$1 (pesos uno), con derecho a un voto por acción, representativas del 5% del capital y votos de NORTHIA.

4. De acuerdo con lo manifestado por las partes, la fecha de cierre de la operación habría ocurrido el día 25 de octubre de 2010, de acuerdo con lo establecido en la Carta de Aceptación de la oferta de misma fecha¹.

I.1.1. La operación luego del análisis de la CNDC y la apertura de la Diligencia Preliminar “DP 102”. Acumulación

5. Con el fin de recabar la información y/o documentación necesaria para la elaboración del presente dictamen, esta CNDC realizó numerosas observaciones a las partes, y ordenó vincular a las presentes actuaciones, copia certificada de algunas fojas del expediente EX-2019-78602305- -APN-DGD#MPYT del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado “CONC. 848 - LABORATORIOS RECALCINE S.A., POLYGON LABS S.A., e INVERSIONES ARGENTINAS I LIMITADA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156” (en adelante, “CONC. 848”), que resultaban relevantes para el análisis de las presentes actuaciones.

6. En consecuencia, luego de varias observaciones de esta CNDC tendientes a dar precisión a la fecha efectiva de la toma de control de Grupo RECALCINE (cualquiera fuere la sociedad adquirente del control) respecto de ATLAS y NORTHIA, las partes realizaron una presentación en el marco de la CONC. 848, de donde surgiría que, tanto IGLOO como EUROPEAN –informadas como parte vendedora en la operación aquí notificada- serían en realidad empresas que forman parte del grupo comprador. Esto así en virtud de lo informado por las partes en su presentación de fecha 24 de octubre de 2012 y la documentación acompañada en dicha oportunidad de donde consta que la firma TALPIOT INVESTMENT S.A., perteneciente al grupo CFR habría adquirido previamente las acciones de las empresas EUROPEAN e IGLOO que pertenecían con anterioridad a las firmas PARKER THOMSON & ASSOCIATES INVESTMENTS LIMITED y SERLICK S.A.

7. Ahora bien, las numerosas inconsistencias que surgieron a lo largo de la investigación,

dieron como conclusión que el Grupo CFR – controlante de la empresa RECALCINE – a través del Señor Alejandro WEINSTEIN MANIEU (quien forma parte del Grupo CFR), podría poseer influencia sustancial respecto de la empresa IGLOO, en forma previa a la operación aquí notificada e incluso previo a la operación luego informada conforme manifestaron las partes en la CONC. 848.

8. Aquello motivó que, con fecha 18 de noviembre de 2014, esta CNDC ordenara la apertura de la Diligencia Preliminar que tramita bajo el expediente EX-2019-107254651- -APN-DGD#MPYT, caratulado “DP. 102 - ALEJANDRO WEINSTEIN MANIEU E IGLOO ZONE S.L. S/DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 8 LEY 25.156” (en adelante, “DP 102”), con el fin de determinar si efectivamente el Grupo CFR – controlante de la empresa RECALCINE – a través del Señor Alejandro WEINSTEIN MANIEU (quien forma parte del Grupo CFR), podría poseer influencia sustancial respecto de la empresa IGLOO de forma previa a la operación aquí notificada, y analizar si las operaciones mediante las cuales IGLOO tomó el control sobre ATLAS y NORTHIA, debieron haber sido notificadas en una fecha anterior a la notificación de la operación analizada bajo esta concentración económica.

9. Finalmente, y tras una extensa investigación en el marco de la Diligencia Preliminar antes mencionada, mediante Dictamen N.º 1141 de fecha 22 de junio de 2015 y Resolución N.º 153 de fecha 26 de junio de 2015 de la entonces Secretaría de Comercio se resolvió (a) intimar al señor Don Alejandro Esteban WEINSTEIN MANIEU (Pasaporte chileno N° 5.920.870-5) y a la firma IGLOO ZONE S.L. y/o a sus controlantes y/o sociedades continuadoras, a que procedan a dar cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 8º de la Ley N.º 25.156, sin perjuicio de aplicar, a todos ellos, lo establecido en el Artículo 9º del mismo cuerpo legal por el tiempo transcurrido desde la efectiva concreción de las operaciones en virtud de las cuales el denominado “GRUPO RECALCINE”, controlado por la familia WEINSTEIN, toma efectivamente el control, a través de la firma IGLOO ZONE S.L. de las firmas ATLAS FARMACEUTICA S.A. y LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., hasta la fecha en que se diera cumplimiento a lo dispuesto en el referido Artículo 8º de la Ley N.º 25.156. ; (b) instruir a esta CNDC a fin de que remita copias certificadas de las actuaciones del visto, para la correspondiente intervención de la Justicia Penal; y (c) considerar parte integrante de dicha resolución al mencionado Dictamen N.º 1141 emitido por esta CNDC.

10. Esto así dado que, ciertas presentaciones de las partes y documentación e información aportada por éstas en el marco de esta concentración y de la CONC. 848 permitieron inferir a este organismo que el Grupo RECALCINE tenía, cuanto menos, una influencia sustancial sobre ATLAS desde 2006, momento en que IGLOO había adquirido una participación accionaria sobre ATLAS, y no en octubre ni en septiembre de 2010 como habían manifestado las partes en oportunidad de notificar la operación que tramita en autos ni en la aclaración

luego efectuada en a Conc. 848. Asimismo, con respecto a la empresa NORTHIA la adquisición de control había sucedido en verdad en junio y no en septiembre de 2010 como había informado las partes. Todo ello atento a que IGLOO pertenecería al Grupo RECALCINE como una de sus subsidiarias, desde al menos 2006.

11. Dicho lo anterior, en rigor de verdad lo que sucede es que el cambio de control notificado con fecha 28 de octubre de 2010 mediante el formulario F1 que da origen a esta concentración económica, en realidad sucedió un tiempo antes, en oportunidad de adquirir la mencionada influencia sustancial en 2006 respecto de ATLAS y junio de 2010 respecto de NORTHIA, y lo que sucedió luego simplemente fue una materialización de dicha adquisición a través de la operación que las partes traen aquí a notificar. Una suerte de reorganización societaria interna del Grupo RECALCINE.

12. Por las evidentes razones de conexidad material, tanto de los sujetos como del objeto de autos, corresponde así disponer ahora la acumulación de la DP 102 a estas actuaciones. Lo que se así se decide en este acto.

I.2. La actividad de las partes luego de la investigación de la CNDC en las presentes actuaciones y en el marco de la DP 102

I.2.1. Por la parte compradora

13. Corresponde aclarar que, teniendo en cuenta que la operación analizada en el presente dictamen no es tal como las partes la habían notificado en las presentes actuaciones, la descripción de las empresas y la actividad de estas pueden variar al momento en que en verdad efectivamente se ha tomado el control de las sociedades ATLAS y NORTHIA pero no tiene sentido indagar al respecto, ya que conforme lo informaron las partes como declaración jurada, dichas empresas no tendrían otras sociedades con actividad en el país al momento de la adquisición de influencia sustancial respecto de la empresa IGLOO.

14. RECALCINE, es una sociedad constituida bajo las leyes de la República de Chile, cuya actividad principal consiste en la fabricación, comercialización y distribución de productos farmacéuticos fuera del país. De acuerdo con lo ratificado por las partes en oportunidad de acompañar un nuevo organigrama², RECALCINE se encuentra directamente controlada por CFR CHILE S.A. con un 99,9% de su capital social. A su vez, dicha sociedad se encuentra directamente controlada por CFR PHARMACEUTICALS S.A. con un 99,9% de su capital social, cuyos accionistas son: (i) TALPIOT INVESTMENTS S.A. (antes denominada INVERSIONES SAN ESTEBAN S.A.), con el 14%; (ii) LAFI HOLDING INVERSIONES LTDA con el 6%; (iii) INVERSIONES EAST EUROPE PHARMA S.A. con el 73%; y (iv) FONDO INVERSIÓN PRIVADO SAN CATA con el 7% restante.

15. CFR PHARMACEUTICALS S.A., (en adelante, “CFR”) es una sociedad holding constituida en la República de Chile. De acuerdo con lo manifestado por las partes, la reestructuración interna de Grupo RECALCINE consistió en reorganizar los distintos activos que conformaban el grupo en esa época, bajo una nueva estructura legal que dio origen a la sociedad matriz CFR. Esta nueva organización, de conformidad con lo expuesto por las partes, obedeció a la necesidad de adecuar la estructura societaria y de negocios del grupo con el fin de hacer una oferta pública de acciones en la bolsa de valores de Santiago de Chile. En función de lo anterior se constituyeron dos sociedades holding en las cuales se radicaron separadamente los activos nacionales del grupo (CFR CHILE S.A.) y los activos extranjeros (CFR PHARMACEUTICALS SPA). En efecto, los accionistas de RECALCINE transfirieron sus acciones en esa sociedad a CFR CHILE S.A., la cual pasó a ser titular directamente del 99,9% del capital social de RECALCINE. Posteriormente los referidos accionistas transfirieron sus acciones en CFR CHILE S.A. a la sociedad CFR, vía aporte de capital.

16. De acuerdo con lo informado por las partes en su presentación de fecha 25 de julio de 2012, el control de CFR es ejercido por sociedades y entidades indirectamente controladas por el grupo conformado por los Señores Alejandro WEINSTEIN CRENOVICH, Alejandro WEINSTEIN MANIEU y Nicolás WEINSTEIN MANIEU.

17. INVERSIONES EAST EUROPE PHARMA S.A., sociedad anónima que al momento de la operación resultaba tenedora del 73% de las acciones de CFR. A su vez, esta empresa era titular del 50% de las acciones de INVERSIONES SOL DE CACHAGUA LIMITADA.

18. FONDO INVERSIÓN PRIVADO SAN CATA3, es una sociedad que al momento de la operación era titular del 7% de las acciones de CFR.

19. TALPIOT INVESTMENTS S.A., sociedad holding constituida de conformidad con las leyes de la República de Chile, antes denominada INVERSIONES SAN ESTEBAN S.A. Esta empresa, al momento de la operación notificada, se encontraba controlada por INVERSIONES SOL DE CACHAGUA LIMITADA, con el 99% de su capital social.

20. INVERSIONES SOL DE CACHAGUA LIMITADA, es una sociedad holding constituida de conformidad con las leyes de la República de Chile, que a la fecha de operación resultaba controlante de TALPIOT INVESTMENTS S.A., con el 99% de sus acciones. De acuerdo con lo informado por las partes⁴ a la fecha de la operación los socios de INVERSIONES SOL DE CACHAGUA LIMITADA eran INVERSIONES EAST EUROPE PHARMA S.A. y LAFI HOLDING INVERSIONES LIMITADA con el 50% de las acciones respectivamente. Las partes informaron que el control de esta empresa era ejercido por sociedades y entidades indirectamente controladas por el grupo conformado por los Señores Alejandro WEINSTEIN CRENOVICH, Alejandro WEINSTEIN MANIEU y Nicolás WEINSTEIN MANIEU.

I.2.2. Por el objeto de la operación

21. IGLOO es una sociedad constituida conforme las leyes del Reino de España cuyo objeto es la inversión en bienes muebles, inmuebles, acciones, participación en otras sociedades y desarrollo de negocios de toda índole.

22. NORTHIA es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina, cuya actividad principal consiste en la producción y comercialización de productos farmacéuticos.

23. ATLAS es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina, cuya actividad principal consiste en la producción y comercialización productos farmacéuticos⁵.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

24. Conforme se analizará a continuación, resulta pertinente destacar en este apartado que la operación en cuestión, conforme se analiza a continuación, no encuadra en el artículo 8° de la Ley N.º 25.156 por no alcanzar el volumen de negocios total afectado, el umbral de los doscientos millones de pesos (\$200.000.000) indicado en dicho cuerpo legal.

25. Asimismo, en el presente caso, corresponder mencionar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia N.º 27.442, su Decreto Reglamentario N.º 480/2018 -publicado el 24 de mayo de 2018 y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018, estableció en el artículo 81°, que: “Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N.º 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma”. Por ende, al análisis de la presente operación de concentración económica, le serán aplicables las disposiciones de la Ley N.º 25.156 y sus modificatorias.

III. PROCEDIMIENTO

III.1. Procedimiento de la CONC. 860

26. El día 28 de octubre de 2010 los apoderados de las empresas RECALCINE, EUROPEAN e IGLOO realizaron la presentación en forma conjunta del correspondiente Formulario F1 de notificaciones.

27. Con fecha 10 de noviembre de 2010, y tras analizar la presentación efectuada, esta CNDC consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al formulario F1. Asimismo, se les hizo saber a las partes que debían adecuar la presentación a lo dispuesto en la Resolución SDCyC N.º 40/2001 (B.O. 22/02/01), y que hasta tanto no se adecuara no se daría trámite ni comenzaría a correr el plazo previsto en el artículo 13 de la Ley N.º 25.156.

28. Luego de varias presentaciones parciales sin que se diera trámite ni comenzara a correr el plazo previsto en el artículo 13 de la Ley N.º 25.156, las partes realizaron una presentación con fecha 27 de diciembre de 2010, que luego de ser analizada, y conforme con lo dispuesto en la Resolución SDCyC N.º 40/2001, esta CNDC consideró que el formulario F1 presentado por las partes se hallaba incompleto y procedió a realizar las observaciones pertinentes, haciéndoles saber a las partes notificantes que el plazo establecido en el artículo 13 de la Ley N.º 25.156 había comenzado a correr el primer día hábil posterior a su presentación de fecha 27 de diciembre de 2010, y que este quedaría suspendido hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado. Dicha providencia fue notificada con fecha 29 de diciembre de 2010.

29. Luego de realizar un arduo análisis, con fecha 18 de noviembre de 2014 esta CNDC ordenó la apertura de la Diligencia Preliminar DP 102, mencionada ut supra.

30. Con fecha 22 de noviembre de 2015 esta Comisión Nacional aconsejó mediante Dictamen CNDC N.º 1174 y el entonces Señor Secretario de Comercio resolvió mediante Resolución SC N.º 571, mantener suspendido el plazo previsto en el artículo 13 de la Ley N.º 25.156 en las presentes actuaciones, hasta tanto la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR resuelva el expediente mediante el cual se notifique la concentración económica intimada mediante Resolución SC N.º 153, en el expediente que tramita actualmente bajo DP 102, con más un plazo de DIEZ (10) días hábiles, hasta tanto dicha decisión quede firme.

31. Con fecha 14 de enero de 2016 las partes interpusieron Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio contra la Resolución SC N.º 571/2015.

32. En consecuencia, con fecha 15 de febrero de 2016 esta Comisión Nacional aconsejó mediante Dictamen CNDC N.º 1220 y el entonces Señor Secretario de Comercio resolvió mediante Resolución SC N.º 226 de fecha 23 de agosto de 2016, desestimar por improcedente el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio antes presentado.

III.2. Procedimiento relevante de la DP 102 posterior al dictado de la Resolución SC N.º 153/2015

33. Se recuerda que Resolución N.º 153 de fecha 26 de junio de 2015 de la Secretaría de Comercio resolvió intimar al señor Don Alejandro Esteban WEINSTEIN MANIEU (Pasaporte chileno N° 5.920.870-5) y a la firma IGLOO ZONE S.L. y/o a sus controlantes y/o sociedades continuadoras, a que procedan a dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley N.º 25.156, sin perjuicio de aplicar, a todos ellos, lo establecido en el artículo 9º del mismo cuerpo legal por el tiempo transcurrido desde la efectiva concreción de las operaciones en virtud de las cuales el denominado “GRUPO RECALCINE”, controlado por la familia WEINSTEIN, toma efectivamente el control, a través de la firma IGLOO ZONE S.L. de las

firmas ATLAS FARMACEUTICA S.A. y LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., hasta la fecha en que se diera cumplimiento a lo dispuesto en el referido artículo 8° de la Ley N.º 25.156.

34. Luego, con fecha 7 de agosto de 2015 la firma IGLOO y el Señor Alejandro WEINSTEIN interpusieron Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra la ya mencionada Resolución N.º 153 de la Secretaría de Comercio, en los términos de los artículos 84º, 88º y concordantes del Reglamento Nacional de Procedimientos Administrativos (en adelante, “RNPA”), aprobado por Decreto N.º 1759/72.

35. En tal sentido, con fecha 18 de septiembre de 2015 la Dirección de Legales de Comercio dictó la Providencia D.L.C. N.º 3331 a través de la cual consideró que resultaba conveniente disponer la apertura a prueba en atención a lo dispuesto en el artículo 78º del RNPA.

36. Con fecha 29 de septiembre de 2015, mediante providencia, el entonces Secretario de Comercio remitió las presentes actuaciones a esta CNDC con el fin de disponer la apertura a prueba del recurso antes planteado.

37. Luego de varias presentaciones y requerimientos, con fecha 1, 3 y 4 de diciembre de 2015 y 6 de enero de 2016 se llevaron a cabo las audiencias testimoniales ofrecidas como prueba por las partes.

38. Posteriormente, con fecha 26 de enero de 2016, Alejandro WEINSTEIN y la firma IGLOO presentaron alegatos, de conformidad con lo establecido en los artículos 79, 60 y concordantes del RNPA.

39. Con fecha 14 de marzo de 2016 mediante Providencia N.º 77 la Dirección de Legales de Comercio requirió a esta CNDC que realice un informe técnico sobre la presentación efectuada por las partes con fecha 26 de enero de 2016. Dicho informe fue enviado a tal dependencia por medio de la Nota CNDC N.º 190 con fecha 25 de julio de 2016.

40. Con fecha 15 de abril de 2019, esta CNDC mediante Nota IF-2019-36053615-APN-CNDC#MPYT, atento a lo solicitado mediante la providencia D.G.A.J. N.º 214, ratificó el Informe Técnico de fecha 25 de julio de 2016, y remitió las presentes actuaciones a la Secretaría de Comercio junto con el proyecto de Resolución, para la prosecución de su trámite.

41. Posteriormente, con fecha 9 de mayo de 2019, mediante providencia PV-2019-42897746-APN-SCI#MPYT el entonces Señor Secretario de Comercio Interior, solicitó emitir el correspondiente dictamen legal respecto del proyecto administrativo IF-2019-38500467-APN-DGD#MPYT.

42. Con fecha 15 de noviembre de 2019, se advirtió la intervención de la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, mediante Providencia D.A.L.C. y M N° 422, a través de la cual considera que deben subsanarse ciertas cuestiones.

43. En tal sentido con fecha 19 de noviembre de 2019, se dictó la providencia PV-2019-103139400-APN-SCI#MPYT, mediante la cual el entonces Señor Secretario de Comercio Interior requiere a esta CNDC, dar cumplimiento a lo observado por la Dirección de Asuntos Legales de Comercio y Minería, a saber: I- “(...) emitir dictamen previo a resolver los recursos sobre actos dictados por la SECRETARÍA DE COMERCIO, esta asesoría jurídica considera indispensable que, con carácter previo a evacuar la ya citada intervención solicitada por vuestra autoridad, requiera al organismo técnico que dé cumplimiento con aquella manda jerárquica, realizando un Dictamen sobre la medida proyectada”; II- Por otra parte “(...) en atención al tiempo transcurrido entre la presentación del recurso y el proyecto en trámite, se consulte a la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia si las partes no han dado cumplimiento a la obligación prevista en el Art. 8° de la Ley 25.156”.

44. Con relación al estado procesal del traslado corrido a la Justicia Penal, en trámite ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N.º 7 Secretaria N.º 13 bajo la causa N.º 8086/2015 caratulada “WEINSTEIN MANIEU ALEJANDRO Y OTROS S/AV. DE DELITO” en virtud de lo ordenado en el artículo 2º de la Resolución SC N.º 153 de fecha 26 de junio de 2015 corresponde indicar que el Tribunal actuante dispuso el archivo de las citadas actuaciones, los que se incorporaron al legajo N.º 145949 del Archivo Federal.

IV. CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN CONFORME RESOLUCIÓN SC N.º 153/2015

45. Reiterando lo ya indicado, con fecha 25 de junio de 2015 se emitió el Dictamen CNDC N.º 1141 y, en consecuencia, la Secretaría de Comercio dictó la Resolución N.º 153 de fecha 26 de junio del mismo año, a través de la cual se consideró que la adquisición de control respecto de las empresas NORTHIA y ATLAS había ocurrido previo a lo informado por las partes en las presentes actuaciones.

46. En el referido dictamen, se expresó que conforme ciertas presentaciones de las partes y documentación e información aportada por éstas en este expediente y en la CONC. 848, permitieron inferir a este organismo que el Grupo RECALCINE tenía, cuanto menos, una influencia sustancial sobre ATLAS desde 2006, momento en que IGLOO había adquirido una participación accionaria sobre ATLAS, y no en octubre de 2010 como habían manifestado las partes en oportunidad de notificar la operación de autos. Todo ello atento a que IGLOO pertenecería al Grupo RECALCINE para ese entonces.

47. En tal sentido dicho dictamen explica, que las operaciones tal como habían sido notificadas en estas actuaciones, no consistían en una toma de control strictu sensu, en los términos del artículo 6° de la Ley N.º 25.156, sino que se trataban de reorganizaciones societarias internas en virtud de que, al tiempo de esas operaciones, las sociedades vendedoras eran subsidiarias al 100% del Grupo RECALCINE, parte compradora de dichas transacciones, y por lo tanto la operación de toma de control había ocurrido previamente.

48. Sobre esta base, se consideró que el Grupo RECALCINE tomó el control sobre ATLAS y NORTHIA con fecha anterior a la consignada en las presentes actuaciones.

49. Siguiendo esa línea de ideas, el citado dictamen indicó que esa falta de veracidad en la declaración jurada materializada en el formulario F1, que solo tras reiterados requerimientos generó la manifestación por parte de las empresas acerca de la existencia de operaciones anteriores de la toma de control de ATLAS y NORTHIA, impide la alegación al presente de cualquier exención.

50. En párrafos seguidos en el ya referido Dictamen este organismo, con su composición anterior, argumentó que “las exenciones legales, en la hipótesis de existir los presupuestos fácticos que habilitan encuadrar las operaciones en ellas, solo hubieran sido susceptibles de ser admitidas, analizadas y consideradas en el marco de una oportuna solicitud de opinión consultiva, es decir en el contexto de una consulta incoada por las empresas afectadas en el plazo prescripto por el Artículo 8° de la Ley N° 25.156; o en el marco de una diligencia preliminar de investigación de una operación, que no fuere iniciada como consecuencia de declaraciones inexactas de las partes en el marco de un expediente tramitado por ante esta Comisión Nacional”.

51. Acto seguido explicó que las excepciones de minimis están establecidas en beneficio de las autoridades de competencia, tendientes a acotar y limitar sus tareas a fin de que puedan asignar algo más eficientemente sus limitados recursos.

52. Posteriormente, y como ya fuera mencionado, con fecha 7 de agosto de 2015 las partes interpusieron Recurso de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio contra la Resolución SC N.º 153, mediante el cual plantean la procedencia de ciertas excepciones a la obligación de notificar que, según criterio de las partes, no fueron debidamente analizadas en la oportunidad correspondiente por este organismo.

53. En referencia a dichas explicaciones respecto de la procedencia de las excepciones de notificación de ambas operaciones, es decir de la adquisición tanto de ATLAS como de NORTHIA, las partes argumentaron en un primer momento con relación a la concentración económica correspondiente a la toma de control de ATLAS por IGLOO, que en caso de

haberse realizado en marzo de 2006, esta hubiese constituido la compra de una única empresa por parte de una empresa extranjera que en dicho momento carecía de otros activos o acciones de otras empresas en la Argentina o de exportaciones a la Argentina, encuadrando así en la excepción del inciso c) del artículo 10 de la Ley N.º 25.156 – “first landing” – a la obligación de notificación establecida en el artículo 8º de la Ley N.º 25.156.

54. Con relación al argumento que seguidamente las partes desarrollaron en su recurso, cabe aclarar que las mismas cometen un error al confundir lo establecido en el artículo 8º respecto del umbral de los 200 millones de pesos del volumen de negocios, con lo dicho en el inciso e) del artículo 10 respecto de la excepción llamada “de minimis”.

55. Tanto así, que las partes indicaron en su escrito que la notificación de la operación correspondiente a ATLAS también resulta improcedente, si se considera efectuada en una fecha anterior, en virtud de que el volumen de negocios total de la única empresa afectada computable en el país se encontraba ostensiblemente por debajo del umbral previsto en el artículo 8º de la Ley N.º 25.156, configurando así la excepción establecida en el inciso e) del artículo 10º de la Ley N.º 25.156, conforme lo acreditarían los estados contables acompañados en dicha oportunidad.

56. En rigor, más allá de lo que hayan indicado las partes en sus escritos, teniendo en cuenta los presupuestos fácticos del caso, no resulta conducente analizar si la adquisición de ATLAS por IGLOO se encuentra en alguna de las excepciones enumeradas en alguno de los incisos del artículo 10 de la LDC, pues dicha adquisición, teniendo en cuenta lo informado por las partes como declaración jurada y la documentación aportada, no encuadra en lo establecido por el artículo 8º, dado que el volumen de negocios de las empresas afectadas en el país no llega al umbral de los 200 millones de pesos y por ende no se encontraría sujeta a la obligación de notificar.

57. En efecto, las partes indicaron que la facturación neta de ATLAS, única empresa afectada en la operación de concentración económica a los efectos del cálculo del volumen total del negocio, en 2005 fue de \$2.830.249,93 – PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES⁶. Esto así, dado que, en oportunidad de presentar sus alegatos, las partes reforzaron que de lo obrante en autos no surge de modo alguno que al momento de la concentración correspondiente a la toma de control de ATLAS por IGLOO en marzo de 2006, IGLOO poseyera bienes o activos en el país ni realizara exportaciones a la Argentina que de alguna manera pudiera sumar a los fines de superar el umbral propuesto.

58. Respecto de la concentración correspondiente a la toma de control de NORTHIA por IGLOO, conforme lo informado por las partes como declaración jurada tampoco se encontraría

sujeta a la obligación de notificar establecida en el artículo 8° de la Ley N.º 25.156, en virtud de no alcanzarse el umbral de volumen de negocios total computable a tal efecto.

59. En relación con esto último, las recurrentes señalan que la adquisición de NORTHIA por parte de IGLOO tuvo lugar el 22 de junio de 2010, y siendo que las ventas durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009 de dicha empresa ascendieron a los \$132.601.142 – PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES, SEISCIENTOS UN MIL, CIENTO CUARENTA Y DOS⁷, la que sumada a las ventas del mismo período realizadas por ATLAS, que fueron de \$13.864.126 – PESOS TRECE MILLONES, OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL, CIENTO VEINTISÉIS⁸, arroja un valor total por debajo de los \$200.000.000 previstos en el artículo 8°, y por lo tanto la operación se encontraría alcanzada por la exención.

60. Al igual que en el caso de ATLAS, en oportunidad de realizar sus alegatos en la DP 102, las partes también hicieron hincapié nuevamente en que al momento de ocurrir la adquisición de NORTHIA por parte de IGLOO, ésta solo poseía a ATLAS como activos en la República Argentina, y que la suma de las ventas de ATLAS durante el ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2009 y de las ventas de NORTHIA durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009, no superaron el umbral de los \$200.000.000⁹.

61. A su vez, las partes argumentaron en oportunidad de presentar el recurso que, si en el caso no se adujo inicialmente la exención, ello no fue por mala fe, sino porque simplemente no consideran que Alejandro WEINSTEIN MANIEU, Nicolás WEINSTEIN MANIEU y Alejandro WEINSTEIN CRENOVICH hayan tenido control antes de septiembre de 2010. En esa línea de ideas, las partes sostuvieron que de considerar la compra de ATLAS en 2006 y la de NORTHIA en 2010, se encontrarían exceptuadas de la obligación de notificación debido a que el monto del volumen de negocios afectado era menor al umbral establecido.

V. ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES OBJETO DE ESTUDIO CONFORME CONCLUSIONES DE LA DP 102 Y LO MANIFESTADO POR LAS PARTES EN SUS ALEGATOS DE FECHA 26 DE ENERO DE 2016

62. Ahora bien, en esta instancia, y teniendo en miras el principio de realidad económica que está inserto en el 3° de la Ley N.º 25.156¹⁰ y el transcurso del tiempo, lo que hoy sucede, es que la nueva estructura de este organismo ha tomado la decisión de continuar con el análisis de las presentes actuaciones, dejando sin efecto la suspensión dispuesta por Dictamen CNDC N.º 1174 y Resolución SC N.º 571.

63. Dicho lo anterior, resulta necesario analizar estas actuaciones a la luz de las consideraciones, conclusiones y manifestaciones obrantes en la Diligencia Preliminar DP 102, toda vez que en el presente expediente tanto RECALCINE como IGLOO, ya son partes

notificantes y asimismo las empresas objeto final de la operación, ATLAS y NORTHIA, resultan ser las mismas.

64. En esta oportunidad esta CNDC encuentra pertinente analizar si al caso corresponde –tal como se explicará en detalle a continuación- aplicar las excepciones aducidas por las partes, entre otras cuestiones.

65. En virtud de todo esto, debe quedar en claro en primer lugar que las operaciones que aquí se notificaron, conforme todo el desarrollo efectuado ut supra, acaecieron –en términos de cambios de control- en 2006 (influencia sustancial sobre ATLAS) y en junio de 2010 (control conjunto sobre NORTHIA).

66. Ello así, debemos recordar que el artículo 8° de la Ley N.º 25.156 dispone: “Los actos indicados en el artículo 6° de esta Ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 200.000.000), deberán ser notificadas para su examen previamente o en el plazo de una semana a partir de la fecha de la conclusión del acuerdo, de la publicación de la oferta de compra o de canje, o de la adquisición de una participación de control, ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, contándose el plazo a partir del momento en que se produzca el primero de los acontecimientos citados, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de lo previsto en el artículo 46 inciso d). Los actos sólo producirán efectos entre las partes o en relación a terceros una vez cumplidas las previsiones de los artículos 13 y 14 de la presente ley, según corresponda. (Párrafo sustituido por art. 2° del Decreto N° 396/2001 B.O. 5/4/2001.- Vigencia a partir del 9/4/2001)”.

67. Así las cosas, corresponde tener presente que conforme las constancias obrantes en la DP 102, Alejandro WEINSTEIN y la firma IGLOO, de forma directa y/o indirecta, a 2006 únicamente controlaban en el país a la empresa ATLAS, por lo tanto, a los fines de calcular el volumen de negocios de las empresas afectadas para el umbral establecido en el artículo 8°, solo habría que tener en consideración los valores que arroja el balance de ATLAS. En ese sentido, el balance previo a la adquisición de influencia sustancial es el del ejercicio correspondiente a 2005, el cual cerró el día 30 de septiembre de 2005 y cuyo monto computable a los fines del cálculo del volumen de negocios es de \$2.830.249,93 – PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES¹¹.

68. Por otra parte, respecto de la empresa NORTHIA, a fin de calcular el volumen de negocios de las empresas afectadas, corresponde considerar el balance del ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2009¹² cuyo monto computable es de \$132.601.142 – PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES, SEISCIENTOS UN MIL, CIENTO CUARENTA Y DOS¹³.

Asimismo, y teniendo en consideración que para calcular el volumen de negocios en el país deben considerarse tanto la empresa adquirida como la adquirente, el balance de ATLAS del ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2009¹⁴, arroja un monto computable a los efectos del cálculo del volumen de negocios de \$13.864.126,10 – PESOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISÉIS CON DIEZ¹⁵.

69. Teniendo en cuenta lo expresado en los párrafos anteriores, resulta evidente que el volumen de negocios en ambos casos se encontraba por debajo del umbral establecido en el artículo 8° de la Ley N.º 25.156.

70. En atención a lo anterior y teniendo en consideración no solo lo obrante en las presentes actuaciones sino también todo lo obrado en la DP 102, corresponde entender que la notificación ordenada mediante Resolución SC N.º 153, puede ser analizada en el marco de las presentes actuaciones, quedando evidente, conforme el análisis precedente, que las operaciones de adquisición del control sobre ATLAS y NORTHIA por parte del Grupo RECALCINE no debían ser notificadas en la fecha en que realmente ocurrieron, por aplicación de lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley N.º 25.156, al quedar el volumen de negocios de las empresas involucradas en ambas oportunidades por debajo del mínimo legal exigible en aquél entonces. De ahí, que resulta procedente ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

VI. CONCLUSIÓN

71. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dispone acumular el EX-2019-107254651- -APN-DGD#MPYT (DP 102) del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado ALEJANDRO WEINSTEIN MANIEU E IGLOO ZONE S.L. S/ DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ART.8 LEY 25.156, a este expediente EX-2019-80070239- -APN-DGD#MPYT del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado “CONC. 860 - LABORATORIOS RECALCINE S.A., EUROPEAN SERVICES S.A. e IGLOO ZONE SL. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156”, notificando a las partes de dicha situación.

72. Asimismo, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que las operaciones aquí notificadas, conforme realmente acaecieran, mediante las cuales el Señor Alejandro Esteban WEINSTEIN MANIEU adquiere influencia sustancial sobre la empresa IGLOO ZONE SL y en consecuencia sobre las firmas ATLAS FARMACÉUTICA S.A. en 2006 y sobre LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. en fecha 22 de junio de 2010 no resultan notificables conforme lo previsto en el artículo 8° de la Ley N.º 25.156.

73. Por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, archivar estas actuaciones por no encuadrar las operaciones objeto de análisis en lo previsto en el artículo 8° de la Ley N.° 25.165.

74. Elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO, para su conocimiento.

[1] Ver CUERPO 1, fs. 126/138.

[2] Anexo I de la presentación realizada por las partes en fecha 11 de febrero de 2011.

[3] Con fecha 11 de febrero de 2011 las partes acompañaron un organigrama, realizando la siguiente aclaración “el presente organigrama contiene la información sobre la estructura de control de Laboratorios Recalcine S.A. a la fecha de la operación notificada. El Formulario F1 presentado difiere en cuanto a los porcentajes de participación de las sociedades controlantes y no incluye a Fondo Inversión Privado San Cata toda vez que al momento de la operación notificada se llevaba a cabo una reestructuración interna del grupo societario y dicho Formulario fue confeccionado en base a información de fecha inmediatamente anterior. CFR Pharmaceuticals S.A. y CFR Chile S.A. son sociedades holding que no desarrollan actividad alguna”.

[4] Presentación de fecha 25 de julio de 2012, fs. 1196 del Cuerpo 4.

[5] Tener en consideración que actualmente se encuentra en trámite ante esta CNDC el Expediente N° EX-2018-32551732-APN-DGD#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN caratulado: “ALKMAAR EXPORT B.V. E INVERSIONES SYNTHIA LIMITADA S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 929), de donde surge la adquisición del control sobre ATLAS.

[6] Conforme surge a fs. 821 del Expediente EX-2019-107254651-APN-DGD#MPYT caratulado “ALEJANDRO WEINSTEIN MANIEU E IGLOO ZONE S.L. S/ DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (DP 102)”.

[7] Conforme surge de fs. 954 del expediente EX-2019-107254651-APN-DGD#MPYT caratulado “ALEJANDRO WEINSTEIN MANIEU E IGLOO ZONE S.L. S/ DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (DP 102)”

[8] Conforme surge de fs. 901 del expediente EX-2019-107254651-APN-DGD#MPYT caratulado “ALEJANDRO WEINSTEIN MANIEU E IGLOO ZONE S.L. S/ DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (DP 102)”

[9] Resulta pertinente destacar que la operación de concentración económica que tramita en la CONC. 848, mediante la cual la empresa LABORATORIOS RECALCINE S.A. adquiere el 100% de las acciones de POLYGON LABS S.A., es de fecha 7 de septiembre de 2010.

[10] Que recordemos que dice: “A los efectos de esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de los actos o conductas y acuerdos, atenderá a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan.

[11] Conforme surge de fs. 821 del expediente EX-2019-107254651-APN-DGD#MPYT caratulado “ALEJANDRO WEINSTEIN MANIEU E IGLOO ZONE S.L. S/ DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (DP 102)”

[12] Ejercicio cerrado que corresponde al año anterior en que la operación fue cerrada (junio de 2010).

[13] Conforme surge de fs. 954 del expediente EX-2019-107254651-APN-DGD#MPYT caratulado “ALEJANDRO WEINSTEIN MANIEU E IGLOO ZONE S.L. S/ DILIGENCIA PRELIMINAR

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 8º LEY 25.156 (DP 102)”

[14] Ejercicio cerrado que corresponde al año anterior en que la operación fue cerrada (junio de 2010).

[15] Conforme surge de fs. 901 del expediente EX-2019-107254651-APN-DGD#MPYT caratulado
“ALEJANDRO WEINSTEIN MANIEU E IGLOO ZONE S.L. S/ DILIGENCIA PRELIMINAR
CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 8º LEY 25.156 (DP 102)”

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.07.13 13:26:55 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.07.13 15:12:41 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.07.13 16:01:51 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.07.13 16:14:36 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.07.13 16:14:37 -03:00